

DIREITO ADMINISTRATIVO

ESTADO, GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ESTADO • POVO • TERRITÓRIO • SOBERANIA • GOVERNO • ADMINISTRAÇÃO



DIREITO ADMINISTRATIVO • AULA 01

DIA 18 | 5ª AULA DO DIA | GOLD CLASSIC EDITION

CONTEÚDO ESSENCIAL + PONTOS DE PROVA + QUESTÕES INTERCALADAS



TRÊS CONCEITOS

A banca troca as funções para provocar erro

1. Estado

Estado é a organização político-jurídica soberana estabelecida sobre um território e vinculada a um povo. Na formulação clássica de prova, seus elementos são povo, território e governo soberano/soberania.

EXEMPLO Brasil é Estado soberano; Alagoas é ente federado autônomo, mas não possui soberania própria.

BIZU 95+ ESTADO = estrutura permanente. Soberania pertence ao Estado federal brasileiro.

PEGADINHA Dizer que estados-membros e municípios são soberanos.

Q01 CEBRASPE • Prefeitura de Vitória • 2007

O Estado é constituído de três elementos indissociáveis: povo, território e governo soberano.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

2. Governo

Governo corresponde à direção política do Estado: formula prioridades, escolhe políticas e conduz objetivos superiores. Tem feição política e transitória, pois os governantes mudam sem que o Estado deixe de existir.

EXEMPLO Definir uma política estadual de segurança é decisão de governo; executá-la por órgãos e agentes é atividade administrativa.

BIZU 95+ GOVERNO = direção política / escolhas.

PEGADINHA Descrever execução administrativa e chamar de governo.



ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A máquina que concretiza as escolhas públicas

3. Administração em sentido subjetivo e objetivo

Em sentido subjetivo/orgânico, Administração Pública é o conjunto de órgãos, agentes e entidades que exercem função administrativa. Em sentido objetivo/material, é a própria atividade administrativa: serviço, polícia, fomento, intervenção e demais tarefas concretas.

EXEMPLO Secretaria de Segurança = órgão (sentido subjetivo); prestação de serviço administrativo = atividade (sentido objetivo).

BIZU 95+ SUBJETIVO = QUEM. OBJETIVO = O QUE FAZ.

PEGADINHA Trocar entidade/órgão pela atividade exercida.

Q02 CEBRASPE • Polícia Penal-ES • 2009

O Estado constitui a nação politicamente organizada, enquanto a Administração Pública corresponde à atividade que estabelece os objetivos do Estado e conduz politicamente os negócios públicos.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

4. Administração não é sinônimo de governo

A Administração executa concretamente as diretrizes dentro do ordenamento jurídico. Governo possui maior conteúdo político; Administração se submete de modo mais imediato ao regime jurídico-administrativo, à legalidade e aos princípios administrativos.

EXEMPLO O governo decide priorizar concurso; a Administração pratica atos, organiza o certame e executa a política.

BIZU 95+ GOVERNO decide a direção; ADMINISTRAÇÃO executa e gere.

PEGADINHA Atribuir à Administração a definição política superior dos fins do Estado.



PODERES E FUNÇÕES

Típicas e atípicas

5. A função administrativa aparece nos três Poderes

Executivo exerce tipicamente função administrativa, mas Legislativo e Judiciário também administram quando gerem pessoal, contratos, patrimônio e sua estrutura. Da mesma forma, cada Poder pode exercer funções atípicas nos limites constitucionais.

EXEMPLO Tribunal realiza licitação: atividade administrativa praticada pelo Judiciário.

BIZU 95+ FUNÇÃO administrativa ≠ monopólio do Poder Executivo.

PEGADINHA Afirmar que Legislativo e Judiciário não se submetem a princípios da Administração ao administrar.

Q03 CEBRASPE • Polícia Penal-ES • 2009

A vontade do Estado é manifestada pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, os quais, quando exercem atividade administrativa, devem obediência às normas constitucionais próprias da Administração Pública.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

Q04 CEBRASPE • Polícia Federal • 1997

O Poder Legislativo tem por função típica legislar, mas também exerce funções judiciais atípicas.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



FORMA, SISTEMA E FEDERAÇÃO

O trio conceitual que costuma ser misturado

6. Federação, República e Presidencialismo

Federação é forma de Estado; República é forma de governo; presidencialismo é sistema de governo. São classificações diferentes e podem ser combinadas em diversos modelos constitucionais.

EXEMPLO Brasil: Estado federal, forma republicana, sistema presidencialista.

BIZU 95+ F-R-P: FEDERAÇÃO = Estado; REPÚBLICA = governo; PRESIDENCIALISMO = sistema.

PEGADINHA Chamar presidencialismo de forma de Estado ou federação de sistema de governo.

7. Soberania x autonomia

A República Federativa do Brasil é soberana no plano internacional. União, estados, Distrito Federal e municípios são autônomos nos termos da Constituição, com competências próprias, mas não possuem soberania separada.

EXEMPLO Alagoas possui capacidade de auto-organização constitucionalmente delimitada, mas não celebra tratados como Estado soberano.

BIZU 95+ SOBERANIA = República Federativa do Brasil. AUTONOMIA = entes federativos.

PEGADINHA Falar em “soberania do município”.

PONTE PARA A PRÓXIMA AULA Aula 02 aprofundará conceito, objeto e fontes do Direito Administrativo. Hoje, basta dominar a diferença estrutural entre Estado, governo e Administração.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Confira o raciocínio depois de resolver as questões intercaladas ao longo da aula.

QUESTÃO 01 - CERTO

A formulação corresponde ao conceito clássico: povo, território e governo soberano/soberania integram os elementos do Estado.

QUESTÃO 02 - ERRADO

Estabelecer objetivos e conduzir politicamente os negócios públicos descreve governo, não Administração Pública.

QUESTÃO 03 - CERTO

Todos os Poderes, quando administram, submetem-se às normas constitucionais da Administração Pública.

QUESTÃO 04 - CERTO

O Legislativo legisla como função típica e exerce funções atípicas, inclusive de natureza julgadora em hipóteses constitucionais.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Estado = povo + território + soberania/governo soberano; governo = direção política; Administração subjetiva = quem administra; objetiva = atividade; função administrativa existe nos três Poderes; Federação/República/Presidencialismo não são sinônimos.

RASTREABILIDADE E FONTES

Doutrina administrativa consolidada; Constituição Federal; questões CEBRASPE do acervo DDSA: Prefeitura de Vitória 2007, Polícia Penal-ES 2009 e Polícia Federal 1997.

DIA 18 • AULA 01 CONCLUÍDA

Feche o material e tente repetir os contrastes-chave sem consultar a página. Revisão ativa antes de releitura.